



אפולו פאוור בע"מ (החברה")

8 בספטמבר, 2022

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א

רשות ניירות ערך

הנדון: הצעה פרטית

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), כי ביום 6.9.2022, אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית מהותית של 1,746,470 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ("מניות רגילות") ושל 873,235 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש למניות רגילות ("המניות המוצעות") ו- "כתבי אופציה" בהתאמה, וביחד: "ניירות הערך המוצעים", למשקיעים מסווגים¹ וכן למר דוד פתאל ("הניצעים") ו- "ההצעה הפרטית" או "ההקצאה", לפי העניין).

יצוין כי עם השלמת ההצעה הפרטית, החזקותיהם של "הפניקס"² ו- "מור"³ (אשר הינם "בעלי מניות מהותיים" (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") עובר להצעה הפרטית), יגדלו כמפורט בסעיף 3.2 להלן, ומשכך הינם "צד מעוניין" כמשמעות מונח זה בסעיף 5(270) לחוק החברות, וכי אף אחד מיתר הניצעים לא יהפוך כתוצאה מההצעה הפרטית ל- "בעל מניות מהותיים".

1. ניירות הערך המוצעים ותנאיהם

1.1. מניות רגילות

- 1.1.1. בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, ובכפוף לקבלת כל האישורים המפורטים בסעיף 6 להלן, תקצה החברה לניצעים 1,746,470 מניות רגילות, אשר תהווה כ- 4% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, לאחר ההקצאה⁴.
- 1.1.2. המניות המוצעות תירשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ותוקצינה לניצעים בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים המפורטים בסעיף 6 להלן.
- 1.1.3. המניות המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, למניות הרגילות של החברה הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה במועד פרסום דוח זה⁵.
- 1.1.4. המניות המוצעות תירשמה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

1.2. כתבי אופציה

- 1.2.1. בנוסף, וכחלק מההצעה הפרטית, תקצה החברה לניצעים 873,235 כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש ל- 873,235 מניות רגילות.

¹ מהגופים המנויים בהגדרת "משקיע מסווג" כהגדרתו בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ומתקיימים בהם התנאים המנויים בתוספת הראשונה של חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

² הפניקס אחזקות בע"מ (חברה ציבורית הנסחרת בבורסה ("הפניקס אחזקות")) ו/או תאגידים בשליטתה. לפרטים בדבר בעלת השליטה בהפניקס אחזקות ראו דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה אשר פורסם ביום 7.7.2022 (מס' אסמכתא - 01-2022-085585) ונכלל בזאת על דרך ההפניה ("מצבת החזקות").

³ י.ד. מור השקעות בע"מ (חברה ציבורית הנסחרת בבורסה ("מור")) ו/או תאגידים בשליטתה. לפרטים בדבר בעלת השליטה במור ראו מצבת החזקות אשר נכללת בזאת על דרך ההפניה.

⁴ בדילול מלא (בהנחת מימוש כל כתבי האופציה), יהיו המניות הרגילות כ- 3.55% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה.

⁵ לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ראו תקנון החברה אשר פורסם במגנא ביום 2.11.2017 (מס' אסמכתא: 01-2017-096376).



1.2.2. מחיר ותקופת מימוש :

1.2.2.1. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל ממועד הקצאתם בפועל ועד ליום 10.9.2024 ("תקופת המימוש").

1.2.2.2. בכל יום מסחר, החל ממועד הקצאתם ועד לתום תקופת המימוש יהיה כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, כך שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש כנגד תשלום במזומן של 47 ש"ח (לא צמוד) ("מחיר המימוש").

1.2.3. אופן המימוש :

1.2.3.1. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש במלואם או לשיעורין (באמצעות פיצול כאמור בסעיף 1.2.4 להלן), על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של בעל כתב האופציה בתקופת המימוש. כל חלק מן האופציה שלא ימומש עד לתום תקופת המימוש, יפקע ולא יקנה לבעל האופציה זכות כלשהי.

1.2.3.2. הודעה בדבר מימוש כתב האופציה תימסר לחברה על ידי בעל כתב האופציה בכתב ותיראה כאילו התקבלה אצל החברה במועד מסירתה אם נמסרה מסירה אישית, ובתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה לבית הדואר אם נשלחה בדואר רשום. להודעת המימוש יצורף תשלום עבור מניות המימוש.

1.2.3.3. החברה תקצה לבעל כתב האופציה את מניות המימוש בגין ניתנה הודעת המימוש כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול או זכות צד ג' אחרת כלשהי, וכן תבצע את כל הדיווחים לרשות לניירות ערך ולבורסה, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש כאמור, כנגד פירעון תשלום מחיר המימוש במלואו בגין אותו חלק ממניות המימוש שמימושן התבקש.

1.2.4. פיצול כתב האופציה :

כל מכתב הקצאת כתב אופציה יהא ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה, אשר סך כל מספר כתבי האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי האופציה שנכללו במכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש, ובלבד שבקשת הפיצול תתייחס לכמות שלא תפחת מ- 10,000 מניות המימוש. הפיצול ייעשה כנגד מסירת בקשת פיצול בכתב על ידי בעל מכתב ההקצאה לחברה. לצורך ביצוע הפיצול ימסור בעל מכתב ההקצאה לחברה, יחד עם בקשת הפיצול, את מכתב ההקצאה שבידו והחברה תוציא לבעל מכתב ההקצאה, מכתבי הקצאה חדשים בהתאם.

1.2.5. בהנחה של מימוש כל כתבי האופציה המוקצים לניצעים, מניות המימוש אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה ("מניות המימוש") תהווה כ- 1.96% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר הקצאתן, כאשר לאחר ההקצאה ההון המונפק בדילול מלא יהיה 49,134,781 מניות רגילות.

1.2.6. מניות המימוש תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או כל חברה לרישומים אחרת אשר באותה עת ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שמה.

1.2.7. התאמות והוראות להגנת בעל האופציה :

ממועד הקצאת כתבי האופציה וכל עוד לא ימומשו או לא יפקעו כתבי האופציה בהתאם לתנאיהם, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה ההוראות הבאות :

1.2.7.1. החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש, ובמקרה הצורך תגרום להגדלת הונה הרשום.

1.2.7.2. התאמות עקב חלוקת מניות הטבה - אם החברה תחלק מניות הטבה, תשמרנה זכויות בעל כתבי האופציה כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שבעל האופציה יהיה זכאי להן ממימושן, יגדל במספר המניות מאותו סוג שבעל האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. מחיר המימוש של כתב האופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור.



1.2.7.3. התאמות עקב חלוקת דיבידנד - במקרה של חלוקת דיבידנד על ידי החברה, מחיר המימוש יופחת בסכום הדיבידנד לכל מניה רגילה בשקלים.

1.2.7.4. התאמה עקב הנפקת זכויות - אם תציע החברה לבעלי מניותיה ניירות ערך מכל סוג שהוא בדרך של הנפקת זכויות, יותאם מספר מניות המימוש בגין מימוש כתבי האופציה, שטרם מומשו למניות רגילות של החברה עד ליום המסחר האחרון בו ניתן לממש את כתבי האופציה לפני היום הקובע את הזכאות לזכויות שתוצענה בהנפקת הזכויות, בהתאם למרכיב ההטבה של הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס בין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני "יום האקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

1.2.7.5. התאמות עקב איחוד או פיצול - אם תאחד החברה את המניות הרגילות למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר, יוקטן או יוגדל בהתאם לכך, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש כתבי האופציה לאחר פעולה כאמור.

1.2.7.6. התאמות עקב מיזוג - אם תתמזג החברה עם חברה אחרת וכתוצאה מהמיזוג תוחלפנה מניות המימוש שטרם מומשו במניות חברה אחרת ("המניות החדשות"), תחול האופציה על אותה כמות של המניות החדשות שיתקבלו בחברה תמורת מניות המימוש ומחיר המימוש יותאם כדלקמן:

מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מניות המימוש שטרם מומשו במחיר המימוש מחולק במספר המניות החדשות.

1.2.8. שיטות ההתאמה כאמור אינן ניתנות לשינוי. ככל שמספר מניות המימוש לא יהיה שלם, אזי מספר מניות המימוש יעוגל למספר השלם הקרוב ביותר.

1.2.9. לא ניתן לממש את כתבי האופציה למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהאמורים ייקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם יחול "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה ביום האקס כאמור. לעניין זה, "יום האקס" משמעו כפי שיהיה בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו מעת לעת.

1.2.10. מניות המימוש שתונפקנה עקב מימוש כתבי אופציה תהיינה שוות בזכויותיהן לזכויות המניות הרגילות ותזכינה את בעליהן במלוא הדיבידנדים או הזכויות אשר היום הקובע בגין על-פי החלטת דירקטוריון החברה שתתקבל הינו תאריך המימוש או לאחריו.

1.2.11. כתבי האופציה אינם ולא יהיו רשומים למסחר בבורסה ו/או ברצף מוסדיים ו/או בכל שוק מוסדר אחר.

1.2.12. השווי הממוצע של כל אחד מכתבי האופציה הינו כ- 4.31 ש"ח. שווי כתבי האופציה כאמור חושב על פי מודל "בלק אנד שולס", בהתחשב בהנחות שלהלן: (א) מחיר מניה של 34.1 ש"ח בהתאם לשער הסגירה של המניה בבורסה ביום 6.9.2022; (ב) סטיית תקן שנתית - 39.1%; (ג) ריבית חסרת סיכון בשיעור של 2.77%; (ד) תקופת מימוש - 24 חודשים; ו- (ה) מחיר מימוש - 47 ש"ח.

2. מחיר המניה בבורסה

מחיר הסגירה של מניית החברה במועד החלטת הדירקטוריון על ההצעה (6.9.2022) הינו 34.1 ש"ח ("מחיר הסגירה"). היחס בין המחיר למניה שנקבע במסגרת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה (33.5 ש"ח למניה) לבין מחיר הסגירה הינו כ- 98.2%. המחיר האפקטיבי למניה בהצעה הפרטית (היינו המחיר למניה בהצעה הפרטית בניכוי השווי הכלכלי של כתב אופציה) הינו 29.19 ש"ח - נמוך בכ- 14.4% ממחיר הסגירה.



3. הון המניות המונפק בחברה, כמות ושיעור החזקות הניצעים ובעלי העניין בחברה

3.1. נכון למועד דוח זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 41,875,532 מניות רגילות. בהנחת הקצאת 1,746,470 מניות רגילות כמפורט בסעיף 1.1 לעיל, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יהא 43,622,002 מניות רגילות, ובהנחת מימוש כל כתבי האופציה ל- 873,235 מניות רגילות, יהיה הון המניות המונפק והנפרע של החברה 44,495,237 מניות רגילות.

3.2. למיטב ידיעת החברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה הם כדלהלן:

למחר ההצעה הפרטית					ערב ההצעה הפרטית				המחזיקים במניות החברה	
שיעור בהון ובהצבעה בהנחה כי רק הניצעים יממשו את האופציות החדשות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא	שיעור בהון ובהצבעה	כמות אופציות (קיימות חדשות)	כמות מניות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא	שיעור בהון ובהצבעה	כמות אופציות (קיימות)	כמות מניות	שם	סיווג
10.06%	9.11%	9.57%	298,508	4,176,779.56	7.70%	8.55%	-	3,579,763.56	שותפות מניות ישראל הפניקס עמיתים*	הניצעים
7.52%	6.81%	7.16%	219,097	3,125,094	5.78%	6.42%	-	2,686,900	י.ד. מור השקעות בע"מ (קופות גמל)	
0.67%	0.61%	0.46%	100,000	200,000	-	-	-	-	חצבים לונג	
0.73%	0.66%	0.64%	44,775	279,884	0.41%	0.45%	-	190,334	הפניקס אחזקות בע"מ (נוסטרו)	
0.34%	0.31%	0.23%	50,000	100,000	-	-	-	-	אידאה	
0.05%	0.04%	0.03%	7,000	14,000	-	-	-	-	יוניק השקעות ופינטק	
0.30%	0.27%	0.21%	44,750	89,500	-	-	-	-	נוקד לונג שותפות מוגבלת	
0.18%	0.16%	0.12%	26,865	53,730	-	-	-	-	קרן באטרפליי פילד	
0.18%	0.16%	0.12%	26,120	52,240	-	-	-	-	קרן גידור מאסטרפלאן	
0.18%	0.16%	0.12%	26,120	52,240	-	-	-	-	חצבים שותפות מוגבלת	
0.10%	0.09%	0.07%	15,000	30,000	-	-	-	-	תכלית מכשירים מורכבים בע"מ	
0.37%	0.33%	0.34%	15,000	149,124	0.26%	0.28%	-	119,124	דוד פתאל	
1.67%	2.66%	1.70%	563,697	742,258	2.83%	1.77%	563,697	742,258	עודד רוזנברג	בעלי ענין ונושאי משרה (שאינם הניצעים)
1.58%	2.62%	1.61%	585,333	701,334	2.79%	1.67%	585,333	701,334	ערן מימון	
48.94%	44.32%	49.92%	-	21,777,521	46.82%	52.01%	-	21,777,521	וסטאר אחזקות	
2.95%	2.67%	3.01%	-	1,313,523	2.82%	3.14%	-	1,313,523	ישי מור	
***	***	***	-	360	***	***	-	360	הילל מור	
0.17%	0.16%	0.18%	-	76,344	0.16%	0.18%	-	76,344	יוסף שבח מור	
0.41%	0.56%	0.41%	96,383	180,384	0.60%	0.43%	96,383	180,384	יום טוב סמיה	
-	0.14%	-	66,383	-	0.14%	-	66,383	-	זיו ארז	
-	0.14%	-	66,383	-	0.14%	-	66,383	-	ורז רז אביו	
-	0.14%	-	66,383	-	0.14%	-	66,383	-	ליאור וידר	
-	0.08%	-	40,000	-	0.09%	-	40,000	-	רפי קסטן	
-	0.43%	-	210,000	-	0.45%	-	210,000	-	רם בר גיל	
-	0.66%	-	326,073	-	0.71%	-	326,073	-	אסף כץ	
-	0.03%	-	15,000	-	0.03%	-	15,000	-	אלון צימרמן	
***	***	***	-	1,778.11	***	***	-	1,778.11	אקסלנס השקעות בע"מ (עשית שוק)**	
0.17%	0.15%	0.17%	-	74,075.14	0.12%	0.13%	-	74,075.14	אקסלנס השקעות קסם קרנות נאמנות**	
23.44%	26.53%	23.91%	2,543,877	10,431,833	28.01%	24.96%	2,543,877	10,431,833	יתר בעלי המניות	

* הניצע הינו שותפות מניות ישראל הפניקס עמיתים, כאשר פירוט ההחזקות משקף את החזקותיה של בעלת השליטה, הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל), הכוללות גם את החזקות שותפות ממדי מניות ב- 107,604 מניות רגילות ערב ההצעה הפרטית.

** בהתבסס על מצבת החזקות בעלי העניין ונושאי המשרה ליום 30.6.2022.

*** נמוך מ- 0.01%.



להלן פירוט שיעור החזקות הניצעים בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה בהנחה שרק אותו ניצע יממש את כל כתבי האופציה שבבעלותו:

שם הניצע	שיעור החזקת הניצע בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה, לאחר ההקצה, בהנחה שרק אותו ניצע יממש את כל כתבי האופציה שבבעלותו
שותפות מניות ישראל הפניקס עמיתים*	10.19%
י.ד. מור השקעות בע"מ (קופות גמל)	7.63%
חצבים לונג	0.69%
הפניקס אחזקות בע"מ (נוסטרו)	0.74%
אידאה	0.34%
יוניק השקעות ופינטק	0.05%
נוקד לונג שותפות מוגבלת	0.31%
קרן באטרפליי פילד	0.18%
קרן גידור מאסטרפלאן	0.18%
חצבים שותפות מוגבלת	0.18%
תכלית מכשירים מורכבים בע"מ	0.10%
דוד פתאל	0.38%

* הניצע הינו שותפות מניות ישראל הפניקס עמיתים, כאשר פירוט ההחזקות משקף את החזקותיה של בעלת השליטה, הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל), הכוללות גם את החזקות שותפות מדדי מניות ב- 107,604 מניות רגילות ערב ההצעה הפרטית.

4. התמורה

בתמורה להקצאת המניות המוצעות, ישלמו הניצעים לחברה סכום כולל של כ- 58.5 מיליון ש"ח, בהתאם למחיר של 33.5 ש"ח לכל מניה ("התמורה"). כתבי האופציה מוקצים ללא תמורה. ככל שימומשו כל כתבי האופציה, התמורה הצפויה העתידית תעמוד על סכום של כ- 41 מיליון ש"ח. התמורה בגין ניירות הערך המוצעים סוכמה במו"מ בין החברה לניצעים, בין היתר בשים לב לתנאי השוק.

5. עניין אישי

למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניה מהותי או לנושא משרה בחברה, כל עניין אישי בתמורה.

6. האישורים הנדרשים להצעה הפרטית

6.1. **אישור האורגנים המוסמכים של החברה:** ביום 6.9.2022, אישר דירקטוריון החברה את הקצאת ניירות הערך המוצעים.

6.2. **אישור הבורסה:** ההקצאה נשוא דוח זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוצעות ומניות המימוש. בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת האישור הנ"ל בסמוך לאחר פרסום דוח זה. לא התקבל אישור הבורסה הנ"ל עד ליום 10.10.2022, לא תבוצע ההקצאה ולא תהיה לניצעים כל תביעה או טענה כלפי החברה.

7. פירוט הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה

למיטב ידיעת החברה, על בסיס הצהרת הניצעים, אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל-פה, בין הניצעים לבין מחזיק מניות אחר בחברה, או לבין כל גורם אחר, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

8. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

על החזקת הניצעים במניות המוצעות ובמניות המימוש תחולנה המגבלות על פי חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15 א עד 15 ג לחוק), התש"ס-2000.

9. מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים

ניירות הערך המוצעים יוקצו, והתמורה בגין תתקבל, בסמוך לאחר ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, כמפורט בסעיף 6 לעיל.

בכבוד רב,

אפולו פאוור בע"מ

באמצעות: עודד רוזנברג, מנכ"ל ודירקטור